

Homologado em

13/07/2023.

Fls.: 1



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Homologação da Transação Extrajudicial 0010833-28.2023.5.15.0067

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 26/05/2023

Valor da causa: R\$ 54.000,00

Partes:

REQUERENTES: MAIARA E MARAISA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

ADVOGADO: DOUGLAS DUARTE NEVES

REQUERENTES: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

ADVOGADO: DOUGLAS DUARTE NEVES

REQUERENTES: PAULA DA SILVA BERNARDES

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
HTE 0010833-28.2023.5.15.0067
RECLAMANTE: MAIARA E MARAISA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA -
ME E OUTROS (2)
RECLAMADO: PAULA DA SILVA BERNARDES

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 13 de julho de 2023, na sala de sessões da MM. 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho PAULA RODRIGUES DE ARAUJO LENZA, realizou-se audiência relativa à Homologação da Transação Extrajudicial número 0010833-28.2023.5.15.0067, supramencionada.

Às 11:41, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora MAIARA E MARAISA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ELIZANGELA LEITE DE MORAIS NUNES, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). DOUGLAS DUARTE NEVES, OAB 33488/GO.

Presente a parte autora SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ELIZANGELA LEITE DE MORAIS NUNES, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). DOUGLAS DUARTE NEVES, OAB 33488/GO.

Presente a parte ré PAULA DA SILVA BERNARDES, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA, OAB 44684/GO.

CONCILIAÇÃO.

As partes entabulam acordo, requerendo a HOMOLOGAÇÃO EXTRAJUDICIAL por este Juízo, o que passo a apreciar. O acordo versa sobre o valor de R\$54.000,00, a ser pago em 2 vezes iniciando-se em 20.07.2023, com as penalizações ali estipuladas, na conta do empregado, cujos dados já são de conhecimento da empregadora.

O empregado requerente declara ter ciência do acordo apresentado, bem como que livremente escolheu seu patrono, que o alertou sobre as consequências do ato em comento.

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Uma vez quitadas as parcelas e valores acordados, nos termos ajustados, o empregado dará quitação geral quanto à extinta relação jurídica, sem reconhecimento do vínculo.

Não há que se falar em aplicação de multas diversas daquelas estipuladas pelas partes requerentes no próprio acordo, não cabendo ao Poder Judiciário Trabalhista inovar o acordo homologado.

Eventual inadimplemento da avença deverá ser noticiado pelo empregado, pleiteando a respectiva execução (nos termos do artigo 876 e seguintes da consolidação das Leis do Trabalho), a qual terá início independente de intimação, haja vista a concordância da parte reclamada e o prévio reconhecimento da dívida líquida e certa.

Caso decorram 10 (dez) dias após o vencimento da última parcela sem que haja qualquer provocação do empregado, serão os autos remetidos ao arquivo, sendo que o empregado renunciará a qualquer ato executório.

Cumprido o prazo de 10 (dez) dias na apresentação de insurgência pelo empregado do quanto aqui entabulado, executem-se os atos de penhora a que aludem o artigo 883 da CLT, aplicando-se, para tanto, as determinações constantes no artigo 53 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.

Por não se tratar de processo contencioso, não há se falar em expedição de alvarás para levantamento de depósitos fundiários ou habilitação no seguro-desemprego.

Por fim, determino o recolhimento de R\$1.080,00 a título de custas, correspondentes a 2% sobre o valor acordado, que deverão ser divididas na metade entre empregado e empregador, isento o obreiro por beneficiário da justiça gratuita.

Recolha-se em guia própria, no prazo de 10 dias após homologado o acordo, comprovando-se nos autos, sob pena de execução.

Cientes.

Nada mais.

"Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para iPhone quanto para Android, podendo ser baixado nas lojas Apple Store e Google Play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."

Fica deferida a juntada de procuração, substabelecimento, preposição e instrumentos constitutivos, se for o caso, no prazo de 05 dias, independentemente de requerimento das partes.

"O comparecimento das partes e testemunhas está certificado nos autos, servindo como atestado de comparecimento para todas as pessoas que estiveram presentes no período de realização da audiência conforme horários constantes nesta ata para todos os efeitos legais, não podendo pela ausência ao serviço sofrer penalidades ou descontos nos seus salários, nos termos do artigo 822, da CLT."

PAULA RODRIGUES DE ARAUJO LENZA
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por ANDRE LIMA LOPES, Secretário(a) de Audiência.



Assinado eletronicamente por: PAULA RODRIGUES DE ARAUJO LENZA - Juntado em: 13/07/2023 11:45:35 - 8e7f655
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/23071311451203800000206646070?instancia=1>
Número do processo: 0010833-28.2023.5.15.0067
Número do documento: 23071311451203800000206646070

As partes, como parte do acordo, reconhecem a **INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO DE EMPREGO** e que a **TERCEIRA TRANSIGENTE** prestou serviços a **PRIMEIRA TRANSIGENTE**, na condição de profissional autônomo – Assessora/Secretária -, no período de **24/05/2019 a 30/04/2023**, com remuneração média de **R\$ 6.000,00**.

As Partes, de comum acordo, declaram para todos os efeitos legais que o Contrato de Prestação de Serviços iniciou-se em **24/05/2019** e foi extinto, por mútuo consentimento, na data de **30/04/2023**, sem prejuízo do cumprimento e da plena quitação de todas as obrigações e compromissos assumidos neste instrumento.

A **TERCEIRA TRANSIGENTE (TRABALHADORA)**, livre de qualquer coação, declara de forma irrevogável e irretratável, que durante todo o período de vigência do contrato de trabalho atuou de forma eventual, não subordinada, não exclusiva e impessoal.

A **TERCEIRA TRANSIGENTE (TRABALHADORA)**, livre de qualquer coação, declara de forma irrevogável e irretratável, que durante todo o período de vigência do contrato de trabalho não foi acometido de nenhuma doença profissional e/ou do trabalho, nem sofreu nenhum acidente do trabalho.

Reconhece a **TERCEIRA TRANSIGENTE (TRABALHADORA)** que, **diante da inexistência do vínculo de emprego, NÃO** faz jus ao recebimento de nenhuma verba de natureza empregatícia, sejam elas contratuais ou rescisórias, tais como: Salário, Férias, décimo terceiro salário, horas extras, DSR, FGTS etc.

A **TERCEIRA TRANSIGENTE** reconhece que não prestou serviços a **SEGUNDA TRANSIGENTE**.

Por fim, as **PARTES** declaram que não há grupo econômico entre as empresas transigentes.

DOS VALORES E DA FORMA DE PAGAMENTO.

Em decorrência do acordo firmado, **SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO**, as partes, em comum acordo, decidem e acertam que a **PRIMEIRA TRANSIGENTE (M2 SHOWS)** pagará a **TERCEIRA TRANSIGENTE** o valor líquido total de **R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)**.

Fica acordado que o montante (**R\$ 54.000,00**) será pago em **02 (duas)** parcelas no valor de **R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)** cada, a serem pagas conforme abaixo:

- **PRIMEIRA PARCELA**, no valor de **R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)**, para pagamento em até **05 (cinco) DIAS ÚTEIS**, a contar da data do protocolo do presente termo de acordo;
- **SEGUNDA PARCELA**, no valor de **R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)**, para pagamento em até **05 (cinco) DIAS ÚTEIS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR SENTENÇA**;

DOUGLAS
DUARTE
NEVES

Assinado de forma
digital por
DOUGLAS DUARTE
NEVES
Data: 2023.05.26
00:16:26 -03'00'



De: Douglas Neves

Enviado: sexta-feira, 26 de maio de 2023 23:53

Para: Danyella Moraes; marcocesar36@hotmail.com

Cc: Gestão Maiara e Maraisa; Elizângela Leite de Moraes Nunes

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA | M2 SHOWS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | PAULA DA SILVA BERNARDES | 04ª VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO, SÃO PAULO

Boa noite!

Dany e Marco Cesar,

Trata-se da Homologação de Transação Extrajudicial Trabalhista proposta por **Paula da Silva Bernardes** e por **M2 Shows Produções Artísticas Ltda** em tramitação junto a **04ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, São Paulo** sob o número **0010833-28.2023.5.15.0067**

Conforme acordado, realizei hoje (26/05/2023) o protocolo da Homologação de Transação Extrajudicial. Não houve a designação automática de audiência.

Pelo acordado, a **M2 SHOWS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA** pagará a trabalhadora a quantia de **R\$ 54.000,00** dividida em **02 (duas) parcelas** no valor de **R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)** cada.

A **M2 Show Produções Artísticas Ltda** deverá pagar **primeira parcela**, no valor de **R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)** até **sexta-feira (02/06/2023)**, na conta corrente abaixo indicada:

Caixa Econômica Federal S.A

Agência 2881

Conta Corrente: 28.129-2

Operação 001

Paula da Silva Bernardes

CPF 374.022.388-06

A segunda parcela, no valor de R\$ 27.000,00, será paga em até 05 dias após a homologação do acordo por sentença.

Atenciosamente,

DOUGLAS DUARTE NEVES <i>JURIDICO</i>  (62) 3241-7163  juridico1@workshow.com.br workshow.com.br (62) 3241-7163	 O TRABALHO POR TRÁS DO ESPETÁCULO WORKSHOW
--	--

Rx 17/7